

鳥飼総合法律事務所
弁護士 鳥飼重和 様

鑑 定 意 見 書

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三 木 義 一

はじめに

本意見書は、横浜地方裁判所平成 17 年（行ウ）第 55 号 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件において対象となっている臨時特例企業税条例（以下、「企業税条例」という。）に基づく臨時特例企業税（以下、「企業税」という。）の適法性について、立法過程にも関与していない第三者的な立場から、意見を述べさせて頂くものである。

一 平成 11 年地方税改革の意義と同意要件

まず、冒頭に強調しておきたいことがある。それは、平成 11 年の地方分権推進一括法による地方税法の改正の趣旨である。この改正の趣旨は、自治体の財政基盤の強化拡充のために積極的に法定外税等の活用の可能性を広げるものであったことは周知の通りである。当時の自治省担当者の次の解説からもこの点は明らかであろう。

今般の地方分権一括法における改正により、法定外普通税制度について許可制を協議制とするとともに、法定外目的税を創設することとされたわけであるが、これによって、地方団体が自らの地域の実情に沿いつつ、地域に特有の行政需要に即して新たな租税負担を地域住民に求める場合には、法定外普通税や法定外目的税の制度を活用することにより、地方税法に定められていない税目を地域の実情に即して課税する途がより一層広がることとなるものである。

法定外普通税や法定外目的税の具体的内容については、今回の改正をきっかけに各地方団体で地域の実情をふまえつつ積極的に活用すべきものと考えられる。

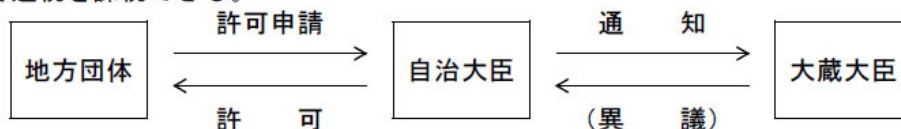
【中野祐介「地方分権一括法統による地方税関係法令の改正について（下）」
税 2000 年 2 月号 130 頁】

この趣旨に従って、平成 12 年 4 月から施行された地方税法上の法定外税は法定外目的税を導入すると共に、総務大臣の関与等のシステムについても、次頁に示すように大きな修正を加えたのである。

改 正 前

法定外普通税

地方税法で定められた住民税、事業税、固定資産税等の各税目以外に条例で普通税を課税できる。



【許可の要件】

自治大臣は、

- ① 法定外普通税について当該地方公共団体にその税収入を確保できる税源があること
- ② その税収入を必要とする当該地方公共団体の財政需要があることが明らかであるときは、これを許可しなければならない。但し、以下に掲げる事由があると認める場合においては、その許可をすることができない。
- ① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
- ② 地方団体における物の流通に重大な障害を与えること。
- ③ ①及び②のほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。



改 正 後

法定外目的税の創設

住民の受益と負担の関係が明確になり、また、課税の選択の幅を広げることにつながる。

法定外税に係る国の関与の見直し

自治大臣の許可制度を廃止し、国と同意を要する協議を行う。

※ 協議の範囲を縮減（税源の存在及び財政需要の存在を協議事項から除外）



【同意の原則】

- ① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重とならないこと。
- ② 地方団体における物の流通に重大な障害を与えないこと。
- ③ ①及び②のほか、国の経済施策に照らして適当であること。

（平成15年1月総務省自治税務局『法定外税関係資料』3頁より引用）

しかし同時に、国の関与を一切排除し、すべての判断を自治体に委ねたわけでもなかった。従来の許可要件のうち、いわゆる「積極要件」は廃止したものの、「消極3要件」はそのまま維持されているからである。

つまり、許可制から同意制に移行しても、消極3要件に従い、総務大臣が適切に判断し、法定外税に対して国も一定の関与をすることが義務づけられており、その消極要件の中に

は「国の経済施策」との整合性が特に明記されているのである。

この同意要件の具体的判断基準について、総務省は次のように説明し、運用してきている。

「国の経済施策に照らして適当でないこと」については、「国の経済施策」とは、経済活動に関して国の各省庁が行う施策（財政需要及び租税政策を含む）のうち、特に重要な、又は強力に推進すべを必要とするものをいい、「国の経済施策に照らして適当でないこと」とは、課税の目的、内容及び方法、住民（納税者）の担税力、住民（納税者）の受益の程度、課税を行う期間、税収入見込額、特定の者によって惹起される特別な財政需要に要する費用のために負担を求める税については当該税収を必要とする特別な財政需要の有無等の諸般の事情から判断して、国の経済施策に照らして適当でない認められることをいうものである。

（平成 14・5・7 総税企第 95 号各道府県 道府県税所管部長・市町村税所管部長、東京都総務・主税局あて総務省自治税務局長通知）

つまり、地方税法の改正により、自治体に積極的な法定外税の活用を促すと共に、国も従来通り関与し、国の経済施策等との整合性を維持するようにしているのである。この点が、自治体の課税権を一層広げるべきとの立場からすると疑問点にもなりうるが、現行法制度としては国の同意が法定外税には必要であり、その同意要件の中には各省庁の租税政策との整合性も含めて運用されていることは否定できない。従って、ある法定外税が地方税法に反している場合に、総務大臣がそれでも消極要件に該当しないために同意を与えねばならないシステムではないのである。現行法が従来の許可基準の積極要件を削除し、消極要件については従来の抽象的な基準にとどめたのは、議会による詳細な制約を排除しつつ、総務大臣と自治体による協議・同意過程を通じて適法・適切な法定外税制度の実現を図ったのであり、そうであるからこそ慎重に判断せざるをえないのであり、地方税法に反している内容であれば総務省の地方税制策に照らして適当でないことも明らかであろう。

このように、地方税法の改正後においても、消極 3 要件の判断基準は基本的には変わっておらず、法定外税が適法か否かについても、同意の付与過程で慎重に判断されてきているのである。

ところが、原告の第 1 準備書面 9 頁以下では、あたかも適法性の判断は同意の要件の中では検討されていないかのような記述（これらの論文の主旨は、自治体の課税権の余地を広げるために現行の同意を制限的に運用することを求めるもので、それ自体は必ずしも不当ではないが、現行の同意要件を客観的に解説したものでもない）を数多く引用し、あたかも総務大臣が同意に際して、本件企業税条例の適法性等を判断していないかのような主張をされている（原告第 1 準備書面 11 頁参照）。

しかし、このような主張は、現行地方税法の法定外税制度の同意要件にも整合しないし、その同意要件の上記運用基準からも根拠のない主張といわざるをえない。

二 地方税法に基づく法定外税制度

次に、本件企業税及び企業税条例と地方税法の関係を考えるとき、本件企業税条例は地方自治法14条の一般規定に基づいて、地方税法と直接の関係なく制定された条例ではない、という点に留意しなければならない。

つまり、地方税法により、地方自治体は地方税法の枠内でしか課税できないという法制度の下で、その地方税法の規制とは別個に自治体が独自の税条例を作ったというなら、原告主張のような「潜脱」を懸念する観点からの解釈はあり得ようが、本件企業税条例は地方税法という法律が認めた法定外税制度の一つとして制定されており、その要件も地方税法で規定されており、したがって、本件企業税条例の基本的性格は「法定外税」であるが、同時に地方税法という「法律に根拠を置く税制」なのである。

この地方税法は法定外税を制定しうる要件として「総務大臣との協議・同意」を求め、その同意の要件（地方税法261条）として前述の基準を設け、国の関与を明記すると共に、次の非課税要件（同262条）を次のように法定している。

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1 道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入2 道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入3 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの |
|--|

仮に他の法定税で非課税とされているものを法定外税で課税することが直ちに違法になるのであれば、非課税要件の中に「法定税において非課税とされているもの」等が明記されているものと解釈するのが自然である。同法があえてそうしていないのは、法定外税が予定している性質の多様性に配慮し、同意要件の中で違法性を帯びるものや不合理なものを実質的に判断できることと、法定外税は法定税で課税されていない領域に課税することを本質とする税である以上、法定税で非課税とされているものを課税できないこととした場合に法定外税制定の可能性が失われてしまうからに他ならない。

こうした地方税法の規定を無視して、条例と法律の一般論を議論するのは適切とは思われない。

このことは、法定外税として制定すれば自由に課税できるということを意味するわけではなく、法定？税の課税対象・課税標準・非課税要件の趣旨などを総合判断して、国の地方税政策と抵触する場合には、法定外税として違法性を帯びることや、場合によっては憲法違反の問題が生じる余地があるが、そのような問題は同意要件の有無の中で慎重に判断

されることになる。

三 「マイナスの所得」が課税標準？

原告の準備書面及び原告提出の意見書に共通にみられるのは、本件企業税条例の課税標準に対する「読替」、すなわち、意図的修正である。

本件企業税条例の定める課税標準は、いうまでもなく繰越欠損金ではなく、所得金額であるが、法人税法上の所得や事業税における所得と同一ではなく、「事業税の課税標準である所得の金額の計算上、繰越欠損金額を損金の額に算入しないものとして計算した場合における当該各課税事業年度の所得の金額に相当する金額」（同条例 7 条）とされており、この意味での「所得金額」がない企業には税負担が課せられることはないものである。

ところが、原告は当初の立法過程での議論などを根拠に、企業税が「繰越欠損金の部分に法人事業税を課することを本質とする税である」ことを縷々主張されている（原告第 1 準備書面 14 頁以下）。

また、原告から提出された意見書も同様に、本件企業税があたかも繰越欠損金に課税するものであるかのような表現をされている。

たとえば、金子名誉教授はその意見書では次のように指摘されている。

このように企業税条例 7 条 1 項は、繰越控除欠損金額について、法人税法 57 条 1 項（本文および但し書を含む）を介して、上限を当期所得金額とする、損金算入される繰越欠損金額に相当する金額と定めているのと同じことになる。このような意味で繰越控除欠損金額という概念を使うのであれば、企業税条例 7 条 1 項は、実質において、「臨時特例企業税の課税標準は、繰越控除欠損金額とする」と読み替えることが可能となる。そして、読み替え後の課税標準規定の方が、企業税の本質をより明確に表現しているように思われる。

・・・上述のように、企業税の課税物件（課税客体）は、実質的に見ると、損金に算入される繰越欠損金である。しかし、繰越欠損金は、明らかに、客観的に担税力の存在を推定させる物・行為または事実にあたりない。マイナス項目である繰越欠損金を課税物件としてとりあげるような条例を制定することは許されないと解すべきであり、また条文の上では繰越欠損金以外のものが課税物件とされているような規定ぶりになっていても、実質的には繰越控除欠損金を課税物件とするような条例を制定することは許されないと解すべきである。このことは、法定税の場合であると、法定外税の場合であると異なるところはない。

【金子宏名誉教授意見書 3～4 頁】

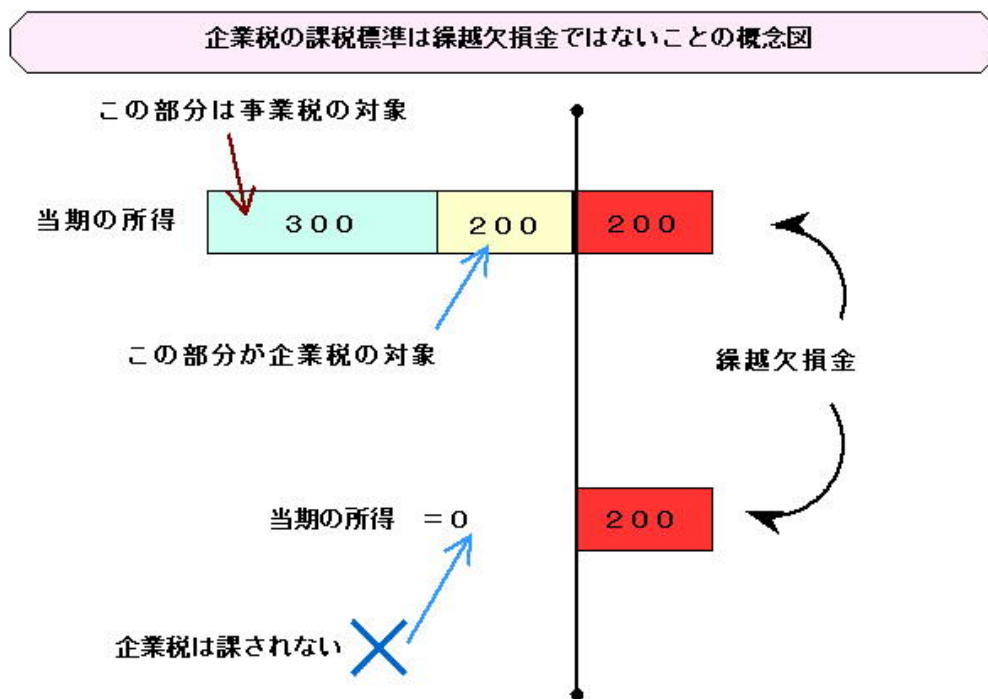
また、碓井教授の意見書でも次のような指摘がなされている。

特例企業税は、各事業年度の利益のうち事業税の課税標準の算定上、欠損金の繰越控除により損金に算入することとされている金額に相当する欠損金額（「繰越控除欠損金額」）を課税標準とする法定外税である。この課税方式は、利益のうち繰越欠損金として控除した部分とそれ以外の部分とを分けて、後者には課税せず、前者に課税するというものである。同一の所得金額を有する法人の間において比較すると、繰越控除欠損金額が大きいほど税負担が重くなることを意味する。

・・・理論的帰結としては、結局、繰越欠損金の存在そのものに担税力があると見て理解するほかはないが、それは、常識的には「マイナスの担税力」である。特例企業税は、マイナスの担税力が大きくなるほど租税負担が増大する税なのである。

【碓井光明教授意見書 3～4 頁】

しかし、もしそのような理解が正しいとすると、当期の所得がゼロで、繰越欠損金のみが 200 ある企業には、200 を基準として企業税が課されねばならないはずである。しかし、企業税条例はそのような企業には「所得」がないから課税の対象とはしていないし、課税自体ができないのである。これは、次の図のように、課税対象にしているのはあくまでも「所得金額」に他ならないからである。



所得が存在している場合には、繰越欠損金相当額の所得金額に課税対象が制限される効果を持つために、原告側意見書のような主張がなされたものと思われるが、企業税の適法性を議論するためには、課税標準を正確に示すことが最も必要になるものとする。

少なくとも、「実質的」にも「繰越欠損金」を課税標準としているというのは、「繰越欠損金」しかない企業には課税できないことから、誤解を与える誤った読替であることが指摘されなくてはならない。

また、同一所得の法人間では繰越欠損金額が多い方の負担が多くなるとして、その不合理性を強調されているが（碓井教授の意見書 3 頁）、これも企業税負担のみを取り出しての議論であり、同一所得の法人で比較すると、繰越欠損金額の多い法人は、事業税を含む所得に対する税負担は相対的に少なくなるように配慮されているのである。こうした創意工夫があったからこそ、本件条例は法定外税として総務大臣の同意が得られたものとするのが合理的である。

四 期間税としての法人税の本質と欠損金の繰越控除

上記の原告の主張は「欠損金の繰越控除」を事業税における本質的なものとし、欠損金の繰越控除を実質的に否定するのは所得課税としての事業税の本質に反する、という主張とつながっている。

たとえば、原告第 1 準備書面は 4 8 頁及び 4 9 頁などで次のように述べている。

ところで、欠損金の繰越控除は、青色申告を条件に無制限に認めるべきとしたシャープ勧告を受けて、欠損金の繰越控除の制度は今日まで 50 年以上一貫して法人税及び法人事業税の本質的な制度として法律上位置づけられている。

また、原告準備書面が依拠している武田名誉教授の意見書では次のように述べられている。

所得金額に担税力を求める法人税においては、プラス利益を基礎とし、繰越欠損金があれば、これをマイナス利益として、相殺するのが本質的なものである。マイナス利益を無視することはいり得ないからである。近代所得税においては、マイナス利益はこれを控除することが世界的に認められてきているところである。もちろん、この通算の期間を永久的なものとするか、一定年限とするかについては諸外国の税制は異なっているが、理想としては、その期間を永久的なものとするべきであることは一致しているものとする。

【武田昌輔名誉教授意見書 4 頁】

さらに、金子名誉教授も同様のニュアンスで述べられている

しかし、欠損金の繰越控除制度は、法律が明文で定めた課税上の重要且つ基本的なルールである。法人税法 57 条 1 項が「当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」と定めているのは、人為的な課税年度ごとの当期所得課税は課税の公平性を損ない、また所得課税における企業の担税力を表わすものとしては適切ではないと立法者が判断し、欠損金の繰越控除を納税者たる法人の選択にまかせるのではなく、必要的に欠損金の繰越控除を行なわせることにより、担税力をより適正に示す所得金額の算定を行うようにするためである。

【金子宏名誉教授意見書 8 頁】

しかし、法人税や所得税等の期間税といわれている税の性格論として、上記の指摘は不適切である。

確かに所得課税としては、個人の場合は一生累積、一生通算課税制度や、法人の場合も解散までの全期間の所得累積、所得通算制度が理念としてはあり得る。しかし、この理念を徹底するなら、損失の無制限・無期限繰越控除はもちろん、解散時に多額の損失が生じた場合には過年度に遡及して、納付税額の還付を認めなければならないことにもなる。現実の予算制度を支える税制として、このような長期間の通算等を認めるのは、予算制度の基礎を揺るがしかねないこともあり、現在の所得課税制度は、所得税の場合は暦年を課税制度とする制度を採用し（所得税法 23 条～35 条の「その年中」）、法人税の場合は明確に事業年度制を採用している。このような期間限定が所得課税の本質に反するわけでもないことは次の指摘からも理解されよう。

所得の概念は、時間と密接に関係する。もともと、サイモンズの個人所得の定義自体、一定期間内の利得を測定するという期限付きのものであった。この一定期間とは、暦年であってもよいし、一生であっても、あるいは一日であっても、理論的には差し支えない。おそらく、実際の所得税制においては、現実的な便宜のために、暦年や会計年度といった期間がとられたものと想像される。

（増井良啓「所得税法上の純損失に関する一考察」日税研論集 47 号所収・83 頁）

そうであるからこそ、法人税法 5 条は「内国法人に対しては、各事業年度（連結事業年度に該当する期間を除く。）の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。」と規定し、さらに 22 条第 1 項で「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」と明記しているのである。

少なくとも現行実定法上の法人税は、各事業年度に生じた課税所得を各事業年度ごとに独立して課税の対象としているのである。したがって、前期からの繰越利益や繰越欠損金は、当期の所得計算には関係させないのが、原則なのである。これを一般に「課税年度独立の原則」（武田隆二『法人税法精説（平成16年版）』938頁、森山書店）とか「事業年度独立の原則」（成松洋一『法人税セミナー』25頁、税務経理協会・2004年）と呼んでいるのである。

そして、繰越欠損金を控除することを認める場合も、青色申告法人に限定しているのである（法人税法57条等）。

判例もこのことを前提にしており、最高裁は第一小法廷昭和42年5月2日判決（最高裁判所民事判例集22巻5号1067頁）において次のように、政策的なものであることを前提にしているのである。

欠損金額の繰越控除を青色申告者の特典としていること自体、租税政策上の考慮から出でたものであることは明らかである

また、広島地裁平成2年1月25日判決（行政事件裁判例集41巻1号42頁、等）の次の判示内容も、現行法の説明としては妥当なものである。

法57条は、法人が各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合に、欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出しているときに限り、当該欠損金額に相当する金額を所得の金額の計算上損金の額に算入することを認めている。右規定の立法趣旨は、法人税は、各事業年度毎に所得金額を計算し、これによって課税されるものであり（法5条）、その所得金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金を控除したものであるのが原則であるが（法22条）、税法が法人税については各事業年度毎の所得によって課税する原則を採っている関係上、右原則を貫くときは、所得額に変動のある数事業年度を通じて課税する場合に比し税負担が過重となる場合が生ずるので、その緩和を図るため、例外として、前5年間に生じた欠損金額については、青色申告法人に限り、一定の条件を付した上、所得の金額の計算上損金の額に算入することができることとしたものであって、いわば青色申告法人の特典と解され、その適用は、課税原則の例外として制限的に解するのが相当である。

以上のように、現行法を冷静に眺めると、過年度の繰越欠損金は原則として考慮しないという制度の中で、政策的にどこまで許容するかの問題にすぎないのである。ところが、原告の主張を見ると、この仕組みがあたかも逆のような説明が繰り返され、欠損金の繰越を認めないことが期間税としての現行所得課税制度の本質に反しているかのような主張と

なっている。

この原告の主張は実定法を無視した主張であり、むしろ、当期の所得の存在に着目している本件企業税条例は、期間課税としての所得課税の仕組みを適切に反映したものであり、課税漏れとなっている部分を補完するための法定外税なのである。

五 事業税の潜脱？

原告は、本件企業税条例が事業税の規制を潜脱したものであることを縷々主張されている。

原告側が提出した碓井教授の意見書がその根拠とされており、碓井教授は意見書の中で次のように述べておられる。

「特例企業税は、事業税における欠損金繰越控除分の一部（特例企業税の税率が事業税の税率より低いために一部といえる）に課税する趣旨の法定外税であるから、事業税の課税標準に関する地方税法の制約を潜脱した違法な法定外税であるといわざるをえない」

【碓井教授意見書 2 頁】

この「潜脱」の趣旨が必ずしも明確ではないが、地方税法が事業税において課税を禁止しているものを「企業税」の名目で課税している、という趣旨のようであり、次の三つの要素から構成されているようである。

「当該地方団体の他の法定税」との関係においては、地方税法が他の法定税につき課税標準等を法定している趣旨を潜脱するような法定外税は許されないというべきである（碓井光明「法定外税をめぐる拷問（上）」自治研究 77 巻 1 骨 17 頁・21 頁（平成 13 年））。したがって、道府県が法定外税として第二事業税、第二法人住民税を課し、市町村が第二固定資産税を課すようなことは許されないのである（碓井・前掲論文 22 頁）。また、法定税に関する法令（条例を含む）を適用すると課税できない場合に、その課税標準をわずかに変えた法定外税を導入することによって課税することも許されないと解すべきである。（碓井・前掲論文 22 頁）。さらに、地方税法において法定税が非課税とされている物件について課税対象とするような法定外税は違法である（碓井・前掲論文 22－23 頁）。

以上のような地方税法の規律を潜脱することの禁止は、法定外税の制度が当然の前提にしているものであると解される（法定外税の内在的制約）。

【碓井教授意見書 2 頁】

このような制約が実定法上どこまで妥当するのか疑問であるが、仮にこの議論を前提としても、その判断基準はきわめて曖昧であるし、本件企業税条例にあてはまる基準は見あたらない。

まず、地方税法における事業税の課税標準であるが、本件企業税条例が制定された当時の旧地方税法（72条の12）は次のように規定していたのである。

法人が行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、生命保険事業及び損害保険事業にあっては各事業年度の収入金額、その他の事業にあっては各事業年度の所得及び清算所得による。

つまり、課税標準としては収入金額や各事業年度の所得金額としていたのであり、しかも、所得金額の算定については、法人税法の規定をそのまま適用することを規定したわけではなく、地方税としての事業税にふさわしい修正を加えて計算することを要求しているのである（たとえば、旧地方税法72条の15。現行地方税法72条の24の3、等）。

この課税標準から、地方税法の事業税が、繰越欠損金を他の税法においても必ず控除すべきことを要求していると解するのは、あまりにも無理がある。法人税においてさえ、繰越欠損金の扱いは政策的に変動するのに、地方税の事業税においては本質的で不可侵であるという不可解な主張になってしまう。

第2に、法定税の第二税になると違法という主張も、一般論としてはともかく、実定法の解釈基準としてはあまりにも曖昧である。法定税とどのような要件が合致していれば「第二法定税」となるのか、必ずしも明確ではない。この基準如何によっては、熱海市の別荘等所有税や豊島区の狭小住戸集合税なども「第二固定資産税」ではないか、都市計画税も実質的には第二固定資産税ではないか、という議論になりかねない。

少なくとも、この意味での「第二法定税」というためには「課税対象」「課税標準」「課税要件」が同一で、名前だけが付け替えられているようなものに限定されよう。

本件企業税条例がそのようなものであれば、そもそも同意が得られない。本件企業税条例は、課税対象を法人の事業活動とする点では事業税と類似するが、課税標準等において地方税にふさわしい要素を加味した独自の税目になっているからこそ同意が得られたものである。

第3に、地方税法は一定の法人や、一定の所得について事業税を非課税とする規定を設けてはいるが（地方税法72条の4、5）、本件企業税条例の納税義務者がこの非課税要件に該当するわけではない。

こうしてみると、「潜脱」という基準を一応前提にしても、本件企業税条例がそのような内容の税制とはとうてい言えないと思われる。むしろ、本件条例は、当期に所得があるにもかかわらず地方税負担が軽減されている企業に、その負担能力にふさわしい穏当な負担を求めるために創意工夫された法定外税であることを適切に評価すべきである。

このような創意工夫も、「実質」的に地方税法の「規制」を「潜脱」している、という二重三重に読み替えた解釈により規制されるなら、もはや法定外税制定の余地はなくなってしまふ。

国家財政の危機的状況の中、地方財政も大幅な減収が予想されており、各自治体の積極的な工夫が求められている。「角を矯めて牛を殺す」ような議論にならないことを切に願っている。

以 上

意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和25年生まれ

昭和48年 3月 中央大学法学部卒業

昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和55年10月 同 助教授

平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任
(5年3月まで)

平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)

平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6年 4月 立命館大学法学部教授

平成16年 4月 立命館大学大学院法務研究科教授(学部も併任)
現在に至る

*平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官

*平成18年4月～ 北京大学財經法研究センター客員教授

二 主要著書

『よくわかる税法入門(第3版)』(有斐閣、2006年)

『判例分析ファイルⅠ・Ⅱ・Ⅲ』(税務経理協会・共編著・2006年)

『日本の税金』(岩波新書、2003年)

『相続・贈与と税をめぐる判例総合解説』(信山社、2005年)

『実務家のための税務相談(民法編)(第2版)』(有斐閣、2006年)

『日韓国際相続と税』(加除出版・2005年)

『世界の税金裁判』(清文社・2001年)

等多数有り。

学術論文や税法判例研究等も多数有り。